PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 6

DIREITO ADMINISTRATIVO, IMPROBIDADE E LINDB

Direito Administrativo, Improbidade e LINDB

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, o **Direito Administrativo** é exigido sob a perspectiva do **Direito Público Pós-Positivista**, integrado às reformas da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e ao **pragmatismo jurídico positivado na LINDB** (arts. 20 a 22 da Lei nº 13.655/2018).

Os cinco grandes eixos temáticos cobrados pelas bancas compreendem:

1. **Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021)**: Exigência do dolo específico (extinção total da improbidade culposa); legitimidade concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e o ente público lesado (**STF ADIs 7042 e 7043**); prescrição geral e intercorrente; e a **irretroatividade da prescrição intercorrente e retroatividade das sanções mais benéficas (Tema 1199/STF)**.
2. **Consequencialismo Administrativo e Pragmatismo na LINDB**: Aplicação obrigatória dos artigos 20 a 22 da LINDB; dever de considerar as consequências práticas das decisões; combate ao "apagão das canetas" e ao "direito administrativo do medo"; exigência de regime de transição (art. 21); e a consideração das dificuldades reais do gestor público (art. 22).
3. **Poder de Polícia e Delegação a Entes Privados**: Ciclo do Poder de Polícia (ordem, consentimento, fiscalização e sanção); permissão de delegação das fases de consentimento e fiscalização a empresas estatais integrante da Administração Indireta com capital social majoritariamente público (**STF Tema 532 - BHTrans**); e a vedação de delegação do poder punitivo/sancionatório coercitivo direto a pessoas jurídicas de direito privado puramente particulares.
4. **Responsabilidade Civil do Estado e Teoria da Dupla Garantia**: Responsabilidade objetiva sob a Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF); omissão estatal (genérica vs. específica); dever de regresso contra o agente público (exigência de dolo ou culpa); e a **inadmissibilidade de ação indenizatória proposta diretamente pela vítima contra o servidor público (Teoria da Dupla Garantia - Tema 940/STF)**.
5. **Licitações, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Intervenção do Estado**: Modalidades da Lei nº 14.133/2021 (extinção de tomada de preços e convite; inserção do Diálogo Competitivo); matriz de riscos nos contratos administrativos; e os limites da atuação privada em PPPs de estabelecimentos prisionais (indelegabilidade das funções de segurança, custódia e aplicação de sanções disciplinares).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA)

- **Legitimidade para a Ação de Improbidade (ADIs 7042/7043)**: *"Candidato, a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 que conferiu legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a Ação de Improbidade Administrativa é constitucional? Qual a posição firmada pelo STF?"*.
- **Retroatividade das Alterações da LIA (Tema 1199/STF)**: *"O novo regime de improbidade administrativa retroage para beneficiar réus com condenação culposa já transitada em julgado? E quanto aos prazos de prescrição intercorrente?"*.

- **Elemento Subjetivo na Improbidade**: *"É possível a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada em culpa grave ou dolo genérico no ordenamento atual?"*.

Eixo B: LINDB e Consequencialismo Judicial

- **Aplicação dos Artigos 20 a 22 da LINDB pelo Magistrado**: *"Doutor, como o artigo 20 da LINDB impacta a atuação do juiz ao decretar a nulidade de um ato administrativo ou de um contrato público de grande vulto com base em princípios abstratos?"*.
- **Valoração das Dificuldades Reais do Gestor**: *"Em que consiste a orientação do artigo 22 da LINDB e como o magistrado deve sopesá-la na apuração de responsabilidade pessoal de um administrador público?"*.

Eixo C: Poder de Polícia e Delegação

- **Delegação do Poder de Polícia a Estatais (Tema 532/STF)**: *"Excelência, é legítima a delegação do poder de polícia de trânsito, inclusive a aplicação de multas, a uma sociedade de economia mista ou empresa pública? Quais os requisitos exigidos pelo STF?"*.

Eixo D: Responsabilidade Civil do Estado e Agente Público

- **Teoria da Dupla Garantia (Tema 940/STF)**: *"A vítima de um dano provocado por viatura oficial da Polícia Militar pode ajuizar a ação indenizatória diretamente em face do policial condutor? O que estabelece a Teoria da Dupla Garantia?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Legitimidade Exclusiva do MP na Improbidade**:
   - *A Pegadinha*: O examinador afirma que, após a reforma da Lei nº 14.230/2021, apenas o Ministério Público pode ajuizar Ação de Improbidade Administrativa.
   - *A Solução*: **Entendimento inconstitucional**. O STF, nas **ADIs 7042 e 7043**, declarou inconstitucional a exclusividade do MP, fixando a **legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público lesada para a propositura da ação e celebração de acordo de não persecução civil (ANPC).
2. **Retroatividade da Prescrição Intercorrente (Tema 1199/STF)**:
   - *A Pegadinha*: A banca tenta induzir o candidato a responder que o novo prazo de prescrição intercorrente da LIA aplica-se retroativamente aos processos em curso anteriores à Lei nº 14.230/2021.
   - *A Solução*: O STF fixou no **Tema 1199** que o novo regime prescricional **é irretroativo**, aplicando-se os novos prazos prescricionais apenas a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021. Retroage apenas a revogação dos atos culposos de improbidade, desde que **não haja condenação com trânsito em julgado**.
3. **Ajuizamento Direto contra o Servidor Público**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se a vítima de lesão provocada por serviço público pode escolher processar apenas o servidor público causador direto do dano ou ambos em litisconsórcio.

- *A Solução*: **Impossibilidade jurídica**. Pela **Teoria da Dupla Garantia (Tema 940/STF)**, a ação indenizatória fundada no art. 37, § 6º, da CF **deve ser proposta obrigatoriamente contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**. O agente público responde apenas perante o Estado em **ação regressiva** (se comprovado dolo ou culpa).

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Improbidade Administrativa (Legitimidade e Retroatividade - STF ADIs 7042/7043 e Tema 1199)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, discorra sobre a legitimidade para a propositura da Ação de Improbidade Administrativa após o julgamento das ADIs 7042 e 7043 pelo STF. Analise também a eficácia temporal das novas sanções com base no Tema 1199/STF.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o Supremo Tribunal Federal fixou a **legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público lesada para o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, bem como assentou a **irretroatividade do novo regime prescricional** e a **retroatividade da revogação dos atos culposos para processos sem trânsito em julgado**."
2. **Fundamentação Legal e Constitucional (ADIs 7042 e 7043)**: "No julgamento das ADIs 7042 e 7043, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial dos artigos 17, caput, e 17-B da Lei nº 8.429/92 (com redação pela Lei nº 14.230/2021), que conferiam exclusividade ao Ministério Público. O STF fundamentou que suprimir a legitimidade da pessoa jurídica lesada afronta a proteção patrimonial pública (art. 37, § 4º, da CF) e o direito fundamental de acesso à justiça pelo ente lesado."
3. **Eficácia Temporal (Tema 1199/STF)**: "Quanto ao aspecto temporal, no **Tema 1199/RG**, o STF firmou que: 1) A revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 **retroage** para beneficiar réus em processos em andamento sem trânsito em julgado; 2) A nova lei **não se aplica** às condenações culposas consolidadas pelo trânsito em julgado; e 3) Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente são **irretroativos**, passando a fluir somente a contar da publicação da reforma legal."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na condução das demandas de improbidade, o magistrado admitirá a atuação da pessoa jurídica lesada no polo ativo e extinguirá, sem julgamento de mérito por atipicidade superveniente, os feitos em andamento que imputem exclusivamente conduta culposa sem trânsito em julgado."

Modelo B — LINDB e Pragmatismo Judicial (Arts. 20 a 22 da LINDB)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, de que forma o princípio do consequencialismo administrativo, positivado na LINDB, orienta a atuação do magistrado ao proferir decisões em matéria de Direito Público?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **consequencialismo jurídico-administrativo** foi expressamente positivado no ordenamento pátrio pela Lei nº 13.655/2018, que incluiu os artigos 20 a 22 na LINDB, impondo ao magistrado o dever de considerar as implicações práticas de suas decisões e fundamentá-las a partir de alternativas reais."

2. **Fundamentação Legal e Normativa**: "Nos termos do **artigo 20 da LINDB**, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único complementa que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face de alternativas possíveis."
3. **Mecanismos de Transição e Valoração de Contexto**: "Ademais, o **artigo 21 da LINDB** exige que a decisão que invalidar ato, contrato ou norma indique de modo preciso as suas consequências jurídicas e administrativas, estabelecendo, quando necessário, condições de transição regulares. Por sua vez, o **artigo 22** estabelece que a interpretação sobre a conduta do gestor deve considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a sua ação, combatendo o 'apagão das canetas'."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao examinar a validade de políticas públicas ou contratos administrativos em juízo, o magistrado proferirá decisões pragmáticas e exequíveis, prevendo regras de transição idôneas para evitar a descontinuidade abrupta de serviços essenciais à população."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 6

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Legitimidade na Ação de Improbidade	Atribuição de legitimidade proposta como exclusiva do Ministério Público (Lei 14.230/21).	**STF (ADIs 7042 e 7043)**: **Legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o MP e o ente público lesado.
Prescrição Intercorrente na LIA	Sustentava-se a retroatividade ampla do novo prazo prescricional a fatos anteriores.	**STF (Tema 1199/RG)**: O novo regime de prescrição intercorrente **é irretroativo**, aplicando-se a partir de 26/10/2021.
Delegação do Poder de Polícia	O poder de polícia era indelegável a qualquer pessoa jurídica de direito privado.	**STF (Tema 532/RG)**: Legítima a delegação das fases de **consentimento e fiscalização** a estatais de capital majoritariamente público.
Ação de Danos por Ato de Servidor	Admitia-se ajuizamento em litisconsórcio passivo contra o Estado e o servidor.	**STF (Tema 940/RG)**: **Teoria da Dupla Garantia**. A ação deve ser proposta **exclusivamente contra o Estado**.
Consórcio Público e Contratação	Exigia-se licitação individualizada por município integrante do consórcio.	**Lei 14.133/2021**: Admite-se a **centralização de compras e licitação unificada** por consórcios públicos com limites diferenciados.